



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 4 DEL
30/01/2026**

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI POSTAZIONE INFORMATICA (PC, MONITOR, TASTIERA E MOUSE) PER IL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

Registro Generale
**N. 86 DEL
02/02/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CIG: BA3583CACB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In forza del decreto sindacale n. 19/2025

Premesso che

- con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 2025 è stata approvata la macrostruttura dell'Ente, nell'ambito della quale è stato istituito il Servizio Turismo e Promozione del Territorio, con specifiche competenze in materia di valorizzazione culturale, turistica e promozionale del patrimonio comunale;
- a seguito della suddetta riorganizzazione, il nuovo Servizio risulta operativo e necessita di adeguate dotazioni strumentali per il corretto svolgimento delle funzioni assegnate;

Dato Atto Che

- allo stato attuale si rende necessario procedere all'acquisto di una nuova postazione di lavoro informatica, comprensiva di computer, monitor, tastiera e mouse, da destinare al Servizio Turismo e Promozione del Territorio;
- la dotazione richiesta è indispensabile per garantire la funzionalità del servizio e l'espletamento delle attività istituzionali assegnate;

Richiamati

l'articolo 17, commi 1 e 2, del D. lgs. n. 36/2023, i quali dispongono quanto segue: “1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.* 2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*”

- l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Preso atto che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse “transfrontaliero”. A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): *«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri»*.

Vista e ritenuta idonea e congrua, nonché conforme all'interesse pubblico, l'offerta acquisita al prot. n. 1195/2025 da parte di ASWI Informatica di Liguori Vincenzo Partita IVA 02629520640 - Sede legale : Via Roma n. 38, 83027 Mugnano del Cardinale (AV),

Ritenuto di procedere ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, oltre che in osservanza dell'articolo 17 del D.lgs. n. 36/2023.

Dato atto, che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 c'è la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

che le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate sono AD5 per l'affidamento e CO2 al termine dell'esecuzione del contratto;

che per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario;

Dato atto pertanto è stato acquisito il seguente numero di CIG BA3583CACB tramite la piattaforma anzidetta;

Precisato che:

- la finalità che con il contratto intende perseguire è acquisto fornitura per postazione pc;
- l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di/della fornitura di acquisto pc, mouse, monitor, tastiera per ufficio del Servizio Turismo e Promozione del Territorio;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è ASWI Informatica di Liguori Vincenzo Partita IVA 02629520640 - Sede legale : Via Roma n. 38, 83027 Mugnano del Cardinale (AV);
- l'importo dell'affidamento è quantificato in € 532,79 oltre IVA, come da offerta economica pervenuta;
- il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D.Lgs.36/2023.

Ritenuto opportuno, per quanto innanzi, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 650,00, iva inclusa sul capitolo / impegno come schema in calce;

Verificato che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano rispettate le disposizioni del PIAO sezione anticorruzione e trasparenza vigente;

Letti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Sulla base dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto,

DETERMINA

1. **di approvare** la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di acquisire** le predette prestazioni, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023 , mediante affidamento diretto;
3. **di dare atto** è stato acquisito il seguente Cig. BA3583CACB mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>;
4. **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 192 del D. lgs. n. 267/2000, quanto segue:
 - la finalità che con il contratto si intende perseguire è acquisto fornitura per postazione pc;
 - o - l'oggetto del contratto riguarda l'affidamento diretto del servizio di/della fornitura di di acquisto pc, mouse, monitor, tastiera per ufficio del Servizio Turismo e Promozione del Territorio;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto e l'affidatario individuato è ASWI Informatica di Liguori Vincenzo Partita IVA 02629520640 - Sede legale : Via Roma n. 38, 83027 Mugnano del Cardinale (AV),;
 - l'importo dell'affidamento è quantificato in € 650,00 compresa IVA, come da offerta economica

pervenuta;

- il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di lettere commerciali ai sensi dell'art.18 del D. lgs. 36/2023;

5. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, quanto di seguito riportato: euro 650,00 al capitolo 115.1
6. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (art. 18, comma 1°, D. Lgs. n. 36/2023);
7. **di dare atto** che il contratto, conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine dilatorio, ai sensi dell'articolo 55 D. Lgs. n. 36/2023;
8. **di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010.

Avella (AV), 02/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

f.to Dott. Andrea Vitale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 30/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Andrea Vitale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI POSTAZIONE INFORMATICA (PC, MONITOR, TASTIERA E MOUSE) PER IL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. CIG: BA3583CACB CUP: Descrizione Capitolo: GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.006	01.02	115.1	6 - Materiale informatico	2026	3
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
69	€ 650,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: ASWI INFORMATICA di Liguori Vincenzo - Progressivo Fornitore: 2967 Codice Fiscale: 02629520640 P.Iva: 02629520640

Avella (AV), 02/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Avella (AV), 02/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Andrea Vitale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 02/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 116, e vi rimarrà fino al 17/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 86 del 02/02/2026;

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI POSTAZIONE INFORMATICA (PC, MONITOR, TASTIERA E MOUSE) PER IL SERVIZIO TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

Avella (AV), 02/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to VITALE ANDREA